

디지털 증거 수집·분석 및 관리 규정 일부개정예규안

1. 개정이유

전자정보의 압수·수색·검증 절차와 기준을 보다 구체화하고 피압수자 등의 참여권 보장 방법, 압수한 정보저장매체 등의 반환 기준, 전자정보의 삭제·폐기 기준을 명확히 하는 한편, 디지털 포렌식 근로감독관의 자격 요건의 기준을 제시하는 등 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. "전자정보"의 정의 규정을 신설함으로써 디지털 포렌식을 통한 디지털 증거의 수집·분석 및 관리 대상을 명확히 함(안 제2조제1호)
- 나. "디지털 포렌식 근로감독관"의 자격 요건의 기준을 정하여 우선 배치할 수 있는 일응의 기준을 제시하여 전문성 강화(안 제7조제1항)
- 다. 디지털 포렌식의 대상 및 사항별 절차를 구체화하여 디지털 증거의 증거능력 향상을 도모함(안 제12조제1항 내지 제5항 및 제7항)
- 라. 압수·수색·검증 시 참여 절차를 구체화하여 피압수자 등에 대한 참여권을 보장·강화하는 한편, 수사의 효율성의 도모(안 제13조)
- 마. 디지털 포렌식 근로감독관이 피압수자 등이 작성한 각종 확인서를 사건 담당자에게 인계해야 할 대상을 구체화하여 수사의 연속성을 보장함(안 제14조제1항 내지 제2항 및 제4항)

바. 디지털 증거의 저장 장소와 관리 기준을 명확히 함(안 제19조)

사. 디지털 증거의 분석과정에서 생성된 전자정보의 삭제·폐기 시기를 명확히 함(안 제20조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표 별첨

디지털 증거 수집·분석 및 관리 규정 일부개정예규안

디지털 증거 수집·분석 및 관리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호부터 제7호까지를 각각 제2호부터 제8호까지로 하고, 같은 조에 제1호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2호(중전의 제1호) 중 "정보"를 "전자정보"로 하고, 같은 조 제4호(중전의 제3호) 중 "디지털 정보"를 "전자정보"로 한다.

1. "전자정보"란 정보저장매체 등에 전기적 또는 자기적 방법으로 저장되거나 네트워크 및 유무선 통신 등을 통해 전송되는 정보를 말한다.

제7조의 제목 "(디지털 포렌식 근로감독관의 배치)"를 "(디지털 포렌식 근로감독관의 배치와 자격)"으로 하고, 같은 조 제1항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항 중 "각 지방고용노동관서 인사담당 지원"을 "지방고용노동관서의 장(인사담당 부서장)"으로 하며, "본부 근로감독기획과로 통보"를 "장관(근로감독기획과장)에게 즉시 보고"로 한다.

- ① 지방고용노동관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람을 디지털 포렌식팀에 우선 배치하도록 노력하여야 하고, 전문성 유지를 위하여 디지털 포렌식팀에 배치한 근로감독관을 전문관으로 지정할 수 있다.

1. 디지털 포렌식 관련 국내외 자격증 소지자

2. 디지털 포렌식 관련 직무교육 또는 훈련을 수료한 자

제9조제1항 각 호 외의 부분 중 "별지 제1호의 서식을"을 "별지 제1호서식의 디지털 포렌식 압수·분석 지원 요청서를"로 한다.

제12조의 제목 "(디지털 증거의 압수·수색·검증)"을 "(전자정보의 압수·수색·검증의 집행)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "기억된 정보"를 "수색 또는 검증한 후 범죄사실과 관련된 전자정보"로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 제1항에 따라 압수가 완료된 경우 그 전자정보에 대하여 해시값(Hash Value)을 생성하고, 별지 제2호서식의 사실확인서(현장조사확인서)를 작성하여 피압수자 또는 「형사소송법」 제121조 및 제123조에 따른 참여인(이하 "피압수자 등"이라 한다)의 확인·서명을 받아야 한다.

제12조 제3항 중 "경우 또는 피압수자 등의 동의가 있는 때에는 정보저장매체 등을 압수하거나"를 "경우에는"으로 하고, "복제할"을 "복제하여 반출할 수 있고, 복제본 획득이 불가능하거나 그 방법으로 압수의 목적달성이 어려운 경우 정보저장매체 등의 원본을 반출할"로 하며, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 범위를 정하여 출력 또는 복제하는 방법이 불가능하거나 압수의 목적을 달성하기에 현저히 곤란하다고 인정되는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 피압수자 등이 전자정보의 압수·수색·검증의 집행에 협조하지 않거나 협조를 기대할 수 없는 경우
2. 범죄사실과 관련된 개연성이 있는 전자정보가 삭제·폐기된 정황이 있는 경우
3. 출력·복제에 의한 집행이 피압수자 등의 영업활동이나 사생활의 평온을 침해한다는 이유로 피압수자 등이 요청한 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 사유에 준하는 경우

제12조제4항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제5항 중 "제출 또는 복제"을 "복제 또는 반출"로 하고, "디지털증거"를 "디지털 증거"로 하며, "장소"를 "장소(이하 "현장 이외의 장소"라 한다.)"로 하며, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설한다.

④ 제3항에 따라 전자정보의 전부를 복제하여 반출하거나 원본을 반출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 필요한 조치를 하고 집행하여야 한다.

1. 정보저장매체 등의 복제본을 반출하는 경우

가. 복제본의 해시값 생성 또는 이에 준하는 조치

나. 별지 제3호서식의 정보저장매체 복제 및 이미징 등 참관여부 확인서 작성

다. 그 밖에 필요한 조치

2. 정보저장매체 등의 원본을 반출하는 경우

가. 별지 제3조의2서식의 정보저장매체 제출 및 이미징 등 참관여부

확인서 작성

나. 정보저장매체 등의 원본 봉인 및 별지 제4호서식의 압수물 봉인
지(확인지) 작성 또는 이에 준하는 조치. 다만, 긴급을 요하는 등
부득이한 경우에는 다른 형식으로 봉인한 후 피압수자 등의 확인
· 서명을 받을 것

다. 그 밖에 필요한 조치

⑦ 사건 담당자는 정보저장매체 등의 원본을 반출하여 제5항에 따른
절차를 완료한 후 정보저장매체 등의 원본을 피압수자 등에게 반환하
는 경우 별지 제4호의2서식의 정보저장매체 인수증을 작성·교부하여
야 한다.

제13조의 제목 "(압수·수색·검증의 참여)"를 "(전자정보의 압수·수색
·검증의 참여)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "디지털 증거"를 "전자정보"
로 하며, 같은 조 제2항제2호 후단 중 "별지 제5호 서식의 "압수장소 봉
인지""를 "별지 제5호서식의 압수장소 봉인지"로 하고, 같은 조 제2항제
3호 중 "별지 제2호 서식의 "사실확인서(이미징 확인서)"에 서명"을 "각
종 확인서 등에 작성·서명"으로, "확인서에"를 "확인서 등에"로 하고,
같은 조 제3항부터 제5항까지를 각각 다음과 같이 한다.

③ 사건 담당자 또는 디지털 포렌식 근로감독관은 현장 이외의 장소에
서 압수·수색·검증 등을 집행할 때 피압수자 등에게 참여의 기회를
보장하기 위해 참관일, 참관장소, 참관인 등에 관한 사항을 피압수자
등과 협의하여야 한다.

④ 현장 이외의 장소에서 전자정보의 압수·수색·검증이 종료되면 별지 제6호서식의 참관 및 전자정보 상세목록 등 교부 확인서를 작성·교부하여야 한다.

⑤ 제1항 등에 따라 피압수자 등에게 참여의 기회를 보장하였음에도 피압수자 등이 참여를 거부하는 경우에는 동영상 촬영 등 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 압수·수색·검증을 할 수 있다.

제14조의 제목 "(확인서 인계 및 전자정보상세목록 교부)"를 "(확인서 인계 및 전자정보 상세목록 교부 등)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "피압수자 등이 작성한 각종 확인서를"을 "다음 각 호의 사항을"로, "보장"을 "보장, 수사기록 편철"로, "있도록"을 "있도록 하여야"로 하며, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 압수·수색·검증의 참여 및 집행과정에서 피압수자 등이 작성한 각종 확인서
2. 압수물 봉인지(확인지)

제14조제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "디지털증거분석"을 "전자정보의"로, "압수한 파일"을 "전자정보"로 하며, 같은 항 각 호 외의 부분 단서를 삭제하고, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 삭제하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 사건 담당자 또는 디지털 포렌식 근로감독관은 제2항의 상세목록에 포함되지 않은 전자정보가 있는 경우에는 해당 전자정보를 지체없

이 파기하거나 반환하여야 한다.

제15조 중 "별지 제7호"를 "별지 제7호서식"으로 한다.

제18조제2항 중 "등등"을 "등"으로 한다.

제19조를 다음과 같이 한다.

제19조 (디지털 증거의 관리) 디지털 증거는 디지털 증거물 서버에 보관함을 원칙으로 하며, 디지털 포렌식 근로감독관은 보관된 디지털 증거에 대해서는 열람 제한 등 보안 유지에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제20조제1항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 하며, 제1호부터 제3호까지를 각각 삭제하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

디지털 포렌식팀장 등은 디지털 포렌식 근로감독관이 사건 담당자에게 분석결과를 회신한 때에는 해당 분석과정에서 생성된 전자정보를 지체없이 삭제·폐기하여야 한다.

② 사건 담당자는 사건을 송치 또는 이송한 경우 수사과정에서 생성한 디지털 증거의 복사본을 지체없이 삭제·폐기하여야 한다.

별지 제1호 및 제2호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제3호서식을 별지와 같이 신설하고, 별지 제3호서식을 별지 제3호의2서식으로 한다.

별지 제4호서식을 별지와 같이 하고, 별지 제4조의4서식을 별지와 같이 신설한다.

별지 제5호부터 제7호까지의 서식을 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 고용노동부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제3조(경과조치) 이 예규 시행 당시 종전의 예규에 따라 디지털 증거를 수집·분석하고 있는 경우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.



디지털 포렌식 압수·분석 지원 요청서

☐ 지원요청 내용(신청자 작성)

지원 일시		20 년 월 일
요청자	소 속	* 관서명 기재
	부 서	* 부서명 기재
	요청자	* 요청자 성명 기재
	사건종류	신고(진정, 고소·고발 등) / 감독 * 해당부분에 밑줄 표시
	사건번호	* 신고사건인 경우 사건번호 기재
요청 내용	지원장소	* 사업장명(상세주소 기재)
	필요인원	
	압수사항	
요청 사유		
기타 특이사항		



○○지방고용노동청 디지털 포렌식팀

사실확인서(현장조사확인서)

전자정보 제출 및 압수 정보

일시·장소 ^①		
전자정보 (압수물)	파일명 ^②	
	해시값	
	해시종류	
기기/사용자		

(작성예시) ① (일시·장소) 2024. 03. 21 14:00, ○○○○(주)(○○시 ○○구 XX동 XXX로 213길)
 ② (파일명) 20240321_○○○○(주)_XXX(대표이사)_노트북.dd

※ Hash Value : 해시값은 데이터를 고유하게 식별하는 고정 길이의 값으로 해시함수의 결과로 생성된다. 만약 원본에서 조금이라도 변경이 되면 계산되는 해시값이 완전히 달라지기 때문에, 일반적으로 디지털증거의 무결성을 입증하는 수단으로 사용되고 있다.

- 압수한 전자정보에 대한 전자정보상세목록을 □출력물, □파일의 형태로 교부받았습니다. (또는 전자정보의 상세목록이 작성될 수 없음을 (고지)받았습니다.)
- 전자정보의 선별과정에 참여하였고, 참여과정에서 관련성에 관한 의견진술 등 압수절차에 관한 의견진술의 기회를 보장받았음을 확인합니다.
- 압수된 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸 시 폐기됨을 고지받았음을 확인합니다.

(전자정보상세목록을 파일 형태로 교부받은 경우,

파일명/해시값/해시종류:)

확인 일시 및 장소 :

확인자 성명 : (서명)

확인자 생년월일 :

확인자 연락처 :

피압수자 등(임의제출자)과의 관계 : 본인, 기타 ()

【정보저장매체 복제 및 이미징 등 참관여부 확인서】

압수 일시, 장소			
피압수자 등 (임의제출자)		성명 : 생년월일 : 연락처 :	
기기의 종류 등		기기의 종류 : 제조사 및 모델 (S/N) :	
(모바일의 경우) 실사용자, 전화번호, 사용여부 등		실사용자 : 가입자명 : 전화번호, 통신사 : ☐ 현재 사용하고 있는 기기임 ☐ 사용하고 있지 않은 기기임	
이미지파일명			
이미지파일 해시값			
해시종류			
※ Hash Value : 해시값은 데이터를 고유하게 식별하는 고정 길이의 값으로 해시함수의 결과로 생성된다. 만약 원본에서 조금이라도 변경이 되면 계산되는 해시값이 완전히 달라지기 때문에, 일반적으로 디지털증거의 무결성을 입증하는 수단으로 사용되고 있다.			
[현장] 정보저장매체 복제 및 이미징	피압수자 등(임의제출자)은, ■ 선별 압수가 불가능하거나 현저히 곤란하여 정보저장매체에 대한 하드카피 및 이미징 등 형태로 반출해야 하는 사유에 대한 설명을 ☐ 고지받았습니다. (서명) ■ 이미징 및 유관 정보의 선별 과정에 자유롭게 참여할 수 있고, 참관 후 선별 압수 절차 전반에 대한 의견을 제출할 수 있음을 ☐ 고지받았습니다. (서명)		
이미징 등 참관	위와 같이 압수 또는 임의제출된 정보저장매체에 대한 이미징 등 전자정보의 탐색 및 복제(출력) 등 과정에 [☐ 참관하겠습니다. ☐ 참관하지 않겠습니다.]		
	참관 희망시	참관범위	정보저장매체 이미징 *하드카피인 경우 ☐ 전자정보의 탐색 및 복제(출력) ☐
		참관예정자	성명 : 생년월일 : 연락처 :
※ (참관의 경우) 유의사항 • 정당한 사유 없이 예정된 참관 기일에 출석하지 않는 경우에는 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 집행할 수 있음			
위 정보저장매체의 제출 및 참관 등 절차를 확인하고, 압수된 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸 시 폐기됨을 고지받았음을 확인합니다. 20 . . . 피압수자 등(임의제출자) : (서명) 근로감독관 : (서명)			

【정보저장매체 제출 및 이미징 등 참관여부 확인서】

피압수자 등 (임의제출자)		성 명 : 생년월일 : 연 락 처 :				
전원차단 일시, 장소 등						
기기의 종류 등		기기의 종류 : 제조사 및 모델 (S/N) :				
(모바일의 경우) 실사용자, 전화번호, 사용여부 등		실사용자 : 가입자명 : 전화번호, 통신사 : ☐ 현재 사용하고 있는 기기임 ☐ 사용하고 있지 않은 기기임				
[현장] 정보저장매체 제출	피압수자 등(임의제출자)은, ■ 선별 압수 및 복제본을 압수하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란하여 매체 반출을 해야하는 사유에 대한 설명을 ☐ 고지받았습니다. (서명) ■ 이미징 및 유관 정보의 선별 과정에 자유롭게 참여할 수 있고, 참관 후 선별 압수 절차 전반에 대한 의견을 제출할 수 있음을 ☐ 고지받았습니다. (서명)					
이미징 등 참관	위와 같이 압수 또는 임의제출된 정보저장매체에 대한 하드카피 및 이미징, 전자정보의 탐색 및 복제(출력) 등 과정에 ☐ 참관하겠습니다. ☐ 참관하지 않겠습니다.]					
	참관 희망시	참관범위	정보저장매체 하드카피 및 이미징 ☐ 전자정보의 탐색 및 복제(출력) ☐			
		참관예정자	성 명 : 생년월일 : 연 락 처 :			
※ (참관의 경우) 유의사항 • 정당한 사유 없이 예정된 참관 기일에 출석하지 않는 경우에는 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 집행할 수 있음 ※ (모바일 기기의 경우) 유의사항 • 기기의 이미징 과정에서 분해, 재조립, JTAG 연결, 펌웨어 체인지 등의 방법이 필요한 모델의 경우에는 기기의 손상 또는 데이터가 초기화될 가능성이 있음 • 이미징 후 일부 기기는 보안 솔루션 기반 앱(삼성knox, 삼성페이 등)을 사용할 수 없게 되거나, 그와 관련된 기존 데이터는 유실될 가능성이 있음 • 애플 기기(iOS 11버전 이상)의 경우 백업 암호 분실 시 모든 설정이 재설정 될 수 있음 보안 솔루션 기반 앱의 사용 여부 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>보안폴더 ☐</td> <td>삼성페이 ☐</td> <td>기타 ()</td> </tr> </table> • 자동 잠금 해제, 모바일 기기 및 백업 파일(아이폰 등)의 비밀번호 등 표시 ☐ 화면잠금번호(4자리이상 숫자) : 1234 ☐ 비밀번호(4자리이상 문자 또는 숫자): moel1234 ☐ 패턴: 0-1-2-5-8 ☐ 백업데이터 비밀번호 : 123456 0 1 2 3 4 5 6 7 8				보안폴더 ☐	삼성페이 ☐	기타 ()
보안폴더 ☐	삼성페이 ☐	기타 ()				
위 정보저장매체의 제출 및 참관 등 절차를 확인하고, 압수된 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸 시 폐기됨을 고지받았음을 확인합니다. 20 피압수자 등(임의제출자) : (서명) 근로감독관 : (서명)						

압수물 봉인지(확인지)	
사 용 자	
피 압수자(제출자)	
제 모 S	조 델 / 사 명 N
시 스 템 시 간	년 월 일 시 분
유 형	☐ 압수물 ☐ 임의제출물
	☐ 원 본 ☐ 기 타 ()
압 수 (제 출) 일 시	년 월 일 시 분
압 수 (제 출) 장 소	
압 수 자	
봉 인 일 시	년 월 일 시 분
피 압 수 자 등 서 명	
비 고	
■ 이 물건을 봉인합니다. ■ 권한 없이 봉인을 해제해서는 안 됩니다.	

정보저장매체 인수증

사건번호				
인수	일시			
	장소			
인계자		소 속: _____ 직 위: _____, 성 명: _____ (인)		
인수자		구 분: [] 피압수자(제출인), [] 변호인, [] 기타() 성 명: _____ 생년월일: _____ 연락처: _____		
정보저장매체				
연번	품명	모델명	일련번호	피압수자(제출자)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
위 정보저장매체를 반환받았음을 확인합니다. 20 . . . 인수자 : _____ (인)				

압수장소 봉인지					
봉인일시	년 월 일 시 분	봉인사유		확인자 (근로감독관)	
				확인자 (피압수자 등)	
해제일시	년 월 일 시 분	해제사유		확인자 (근로감독관)	
				확인자 (피압수자 등)	
특이사항					
- 이 장소를 봉인합니다. - 권한 없이 봉인을 해제해서는 안 됩니다.					

【참관 및 전자정보 상세목록 등 교부 확인서】

20 지원 호 사건과 관련하여 압수(임의제출)된 아래 기재 정보저장매체 등에 대하여 아래와 같이 이미지파일 생성 과정 등에 참관하였음을 확인합니다.			
소 유 자 및 정 보 저 장 매 체			
소유자(사용자)			
저장매체 종류			
제조사 모델명			
시리얼 번호			
이 미 지 파 일 정 보			
순번	파일명	타입(P/L)	해시값
1			
2			
3			
참 관 정 보			
참관 일시		20 . . . : 부터 20 . . . : 까지	
참관 장소			
참 관 인			
피압수자 등과의 관계			
참관 참여 범위		정보저장매체 하드카피 및 이미징 【 】 전자정보탐색 및 복제(출력) 【 】	
기타 특이 사항			
위 정보저장매체 등에 대한 하드카피 및 이미징 등의 절차를 참관하고, 압수한 전자정보에 대한 전자정보상세목록을 ☐ 출력물, ☐ 파일의 형태로 교부받았으며, (또는 전자정보의 상세목록이 작성될 수 없음을 (고지)받았으며), 압수된 전자정보는 수사 또는 재판 목적 소멸 시 폐기됨을 고지받았음을 확인합니다.			
20 			
확인자(참관인) :		(서명)	
근로감독관 :		(서명)	
근로감독관 :		(서명)	

【충격방지봉투】



관 할 청	
담당부서	
담 당 자	
사건번호	
자료출처	
보관번호	
보관일시	
비 고	

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조 (정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <u><신 설></u>	제2조 (정의) ----- -----.
1. “디지털 증거”란 고용노동부 소관 법령 위반과 관련하여 디지털 형태로 저장되거나 전송되는 증거로서의 가치가 있는 <u>정보</u> 를 말한다.	1. “전자정보”란 <u>정보저장매체 등에 전기적 또는 자기적 방법으로 저장되거나 네트워크 및 유무선 통신 등을 통해 전송되는 정보를 말한다.</u>
2. (생 력)	2. ----- ----- ----- ----- -- <u>전자정보</u> ---
3. “정보저장매체 등의 복제”란 법률적으로 유효한 증거로 사용될 수 있도록 수집 대상 정보저장매체 등에 저장된 <u>디지털 정보</u> 를 동일하게 파일로 생성하거나, 다른 정보저장매체에 저장하는 것을 말한다.	3. (현행 제2호와 같음)
4. ~ 7. (생 력)	4. ----- ----- ----- ----- ----- <u>전자 정보</u> ----- ----- -----.
제7조 (<u>디지털 포렌식 근로감독관의 배치</u>) ① <u>디지털 포렌식 근로</u>	제7조 (<u>디지털 포렌식 근로감독관의 배치와 자격</u>) ① <u>지방고용노</u>

로감독관은 각 지방고용노동관
서 디지털 포렌식팀에 배치하
며, 전문성 유지를 위하여 전문
관으로 지정할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

② 각 지방고용노동관서 인사담
당 직원은 디지털 포렌식 근로
감독관의 인사 변동이 있는 경
우에는 디지털 포렌식 근로감독
관의 배치 현황을 본부 근로감
독기획과로 통보하여야 한다.

제9조 (지원 요청) ① 사건 담당자
는 수사 등에 필요한 경우 다음
각 호의 어느 하나의 사항에 대
하여 별지 제1호의 서식을 작성
하여 디지털 포렌식팀장 등에게
지원을 요청할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

②·③ (생략)

동관서의 장은 다음 각 호의 어
느 하나의 요건을 갖춘 사람을
디지털 포렌식팀에 우선 배치하
도록 노력하여야 하고, 전문성
유지를 위하여 디지털 포렌식팀
에 배치한 근로감독관을 전문관
으로 지정할 수 있다.

1. 디지털 포렌식 관련 국내외
자격증 소지자

2. 디지털 포렌식 관련 직무교
육 또는 훈련을 수료한 자

② 지방고용노동관서의 장(인사
담당 부서장)-----

---- 장관(근로감독기획과장)
에게 즉시 보고-----.

제9조 (지원 요청) ① -----

---- 별지 제1호서식의 디지털
포렌식 압수·분석 지원 요청서
를 -----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제12조 (디지털 증거의 압수·수색·검증) ① 압수의 목적물이 정보저장매체 등인 경우에는 기억된 정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하여 압수하여야 한다.

② 사건과 관련성이 있는 정보를 수색하여 디지털 증거를 압수하는 경우에는 피압수자, 형사소송법 제121조 및 제123조에서 정하는 참여인(이하 “피압수자 등”이라고 한다)을 참여시키고, 압수·수색한 디지털 증거에 대하여 해시값(Hash Value)을 생성하여, 별지 제2호 서식의 “사실확인서”를 작성하여 피압수자 등의 확인·서명을 받아야 한다.

③ 제1항에도 불구하고 범위를 정하여 출력 또는 복제하는 방법이 불가능하거나 압수의 목적을 달성하기에 현저히 곤란하다고 인정되는 경우 또는 피압수자 등의 동의가 있는 때에는 정보저장매체 등을 압수하거나 정보저장매체 등에 기억된 전자정

제12조 (전자정보의 압수·수색·검증의 집행) ① -----
----- 수
색 또는 검증한 후 범죄사실과
관련된 전자정보-----
----.

② 제1항에 따라 압수가 완료된 경우 그 전자정보에 대하여 해시값(Hash Value)을 생성하고, 별지 제2호서식의 사실확인서(현장조사확인서)를 작성하여 피압수자 또는 「형사소송법」 제121조 및 123조에 따른 참여인(이하 “피압수자 등”이라고 한다)의 확인·서명을 받아야 한다.

③ -----

----- 경우에는 -----

보 전부를 복제할 수 있다. <후단 신설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

④ 제3항의 경우 별지 제3호의 정보저장매체 제출 및 이미징

----- 복제하여 반출할 수 있고, 복제본 획득이 불가능하거나 그 방법으로 압수의 목적 달성이 어려운 경우에는 정보저장매체 등의 원본을 반출할 --
-. 이 경우 범위를 정하여 출력 또는 복제하는 방법이 불가능하거나 압수의 목적을 달성하기에 현저히 곤란하다고 인정되는 경우는 다음 각 호를 말한다.

1. 피압수자 등이 전자정보의 압수·수색·검증의 집행에 협조하지 않거나 협조를 기대할 수 없는 경우
2. 범죄사실과 관련될 개연성이 있는 전자정보가 삭제·폐기된 정황이 있는 경우
3. 출력·복제에 의한 집행이 피압수자 등의 영업활동이나 사생활의 평온을 침해한다는 이유로 피압수자 등이 요청하는 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지 사유에 준하는 경우

④ 제3항에 따라 전자정보의 전부를 복제하여 반출하거나 원본

등 참관 여부 확인서 및 별지 제4호의 압수물 봉인지(확인지)를 작성하고 정보저장매체 등을 봉인하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 등 부득이한 경우에는 다른 형식으로 봉인한 후 피압수자 등의 확인·서명을 받을 수 있다.

을 반출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 필요한 조치를 하고 집행하여야 한다.

1. 정보저장매체 등의 복제본을 반출하는 경우

가. 복제본의 해시값 생성 또는 이에 준하는 조치

나. 별지 제3호서식의 정보저장매체 복제 및 이미징 등 참관여부 확인서 작성

다. 그 밖에 필요한 조치

2. 정보저장매체 등의 원본을 반출하는 경우

가. 별지 제3호의2서식의 정보저장매체 제출 및 이미징 등 참관여부 확인서 작성

나. 정보저장매체 등의 원본 봉인 및 별지 제4호서식의 압수물 봉인지(확인지) 작성 또는 이에 준하는 조치. 다만, 긴급을 요하는 등 부득이한 경우에는 다른 형식으로 봉인한 후 피압수자 등의 확인·서명을 받을 것

⑤ 제3항에 따라 제출 또는 복제된 정보저장매체 등은 디지털 증거 분석실 등 압수·수색·검증 현장 이외의 장소에서 이미징·탐색·출력을 할 수 있다.

⑥ (생략)
<신설>

제13조 (압수·수색·검증의 참여) ① 사건 담당자 또는 디지털 포렌식 근로감독관은 디지털 증거를 압수·수색·검증하는 경우 피압수자 등에게 참여의 기회를 보장하여야 한다.

② 피압수자 등의 참여가 곤란한 사정 등이 있는 경우에는 다음 각 호에 따라 필요한 조치를 할 수 있다.

1. (생략)

다. 그 밖에 필요한 조치

⑤ ----- 복제 또는 반출된
----- 디지털 증거 -----

----- 장소(이하 “현장 이외의 장소”라 한다.)---.

⑥ (현행과 같음)

⑦ 사건 담당자는 정보저장매체 등의 원본을 반출하여 제5항에 따른 절차를 완료한 후 정보저장매체 등의 원본을 피압수자 등에게 반환하는 경우 별지 제4호의2서식의 정보저장매체 인수증을 작성·교부하여야 한다.

제13조 (전자정보의 압수·수색·검증의 참여) ① -----
----- 전자정보-----

-----.

② -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 피압수자 또는 변호인 등이 압수·수색·검증에 참여 중 정당한 사유 없이 참여를 중단하여 그 집행을 계속하기 어려운 경우에는 「형사소송법」 제123조의 참여인을 참여하게 한 후 집행을 재개한다. 집행을 중지한 경우 필요한 때에는 압수·수색·검증 장소의 출구를 별지 제5호 서식의 “압수장소 봉인지” 등으로 봉인하여 집행재개 시까지 그 장소를 폐쇄할 수 있다.

3. 피압수자 또는 변호인 등이 압수·수색·검증에 참여한 후 별지 제2호 서식의 “사실확인서(이미징 확인서)”에 서명을 거부하는 때에는 피압수자 또는 변호인 등이 서명을 거부하였음과 그 사유를 위 확인서에 기재한다.

③ 제12조 제5항의 경우 피압수자 등에게 참여의 기회를 보장하여야 하고, 정보저장매체 등의 봉인을 해제하는 경우 부착되어 있던 별지 제4호 서식의

2. -----

----- 별지 제5호서
식의 압수장소 봉인지 -----

-----.

3. -----

-- 각종 확인서 등에 작성·
서명-----

----- 확
인서 등에 ---.

③ 사건 담당자 또는 디지털 포
렌식 근로감독관은 현장 이외의
장소에서 압수·수색·검증 등
을 집행할 때 피압수자 등에게
참여의 기회를 보장하기 위해

압수물 봉인지(확인지)에 봉인 해제일시와 그 사유를 기재하고 피압수자 등의 확인·서명을 받아야 한다.

④ 제12조 제5항의 과정이 종료되면 별지 제6호 서식 “참관 및 전자정보 상세목록 등 교부 확인서”를 작성하여 교부하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 피압수자 등이 수사를 지연시킬 목적 등으로 예정된 기일에 출석하지 않거나 정당한 이유 없이 2회 이상 예정된 기일에 출석하지 않은 경우에는 동영상 촬영과 같이 참여의 기회를 보장하는 것에 준하는 상당한 방법으로 압수·수색·검증을 할 수 있다.

제14조 (확인서 인계 및 전자정보 상세목록 교부) ① 디지털 포렌식 근로감독관은 피압수자 등이 작성한 각종 확인서를 사건 담당자에게 인계하여 압수목록 작성, 참여기회 보장 등 후속 절차

참관일, 참관장소, 참관인 등에 관한 사항을 피압수자 등과 협의하여야 한다.

④ 현장 이외의 장소에서 전자정보의 압수·수색·검증이 종료되면 별지 제6호서식의 참관 및 전자정보 상세목록 등 교부 확인서를 작성·교부하여야 한다.

⑤ 제1항 등에 따라 피압수자 등에게 참여의 기회를 보장하였음에도 피압수자 등이 참여를 거부하는 경우에는 동영상 촬영 등 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 압수·수색·검증을 할 수 있다.

제14조 (확인서 인계 및 전자정보 상세목록 교부 등) ① -----
----- 다음 각 호의
사항을 -----
----- 보장, 수사기록 편

진행에 참고할 수 있도록 한다.

<신 설>

<신 설>

② 사건 담당자 또는 디지털 포렌식 근로감독관은 디지털증거 분석 압수·수색·검증이 종료되면 압수한 파일의 상세목록을 작성하여 피압수자 등에게 교부하여야 한다. 다만, 다음 각 호와 같이 상세목록 작성이 곤란한 경우는 예외로 한다.

1. 범위를 정하여 출력 또는 복제하는 방법이 불가능하여 정보저장매체 등을 압수한 경우
2. 정보저장매체 등에 저장된 전자정보를 파일 단위로 온전하게 압수할 수 없는 경우

③ (생략)

<신 설>

철 ----- 있도록 하여야 -----.

1. 압수·수색·검증의 참여 및 집행과정에서 피압수자 등이 작성한 각종 확인서

2. 압수물 봉인지(확인지)

② ----- 전자정보의 ----- 전자정보 ----- . <단서 삭제>

<삭 제>

<삭 제>

③ (현행과 같음)

④ 사건 담당자 또는 디지털 포렌식 근로감독관은 제2항의 상세목록에 포함되지 않은 전자정보가 있는 경우에는 해당 전자정보를 지체없이 파기하거나 반

제15조 (정보저장매체 등의 운반)
정보저장매체 등을 운반할 경우에는 별지 제7호의 충격방지봉투 등을 이용하여 그 매체가 파손되거나 기억된 정보가 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

제18조 (분석결과 통보) ① (생략)
② 디지털 포렌식 근로감독관은 디지털 증거를 분석하는 과정에서 생성된 자료가 있는 경우에는 이를 CD, DVD 등등 별도의 정보저장매체에 저장하여 사건 담당자에게 인계할 수 있다.

제19조 (디지털 증거의 관리) ① 디지털 포렌식 근로감독관은 정보저장매체 원본 등을 취득할 때에는 사건 담당자의 환부 요청이 있기 전까지 해당 정보저장매체 원본 등을 디지털 증거 보관함에 보관하여야 한다.
② 디지털 증거가 복제본인 경우에는 복제된 증거파일을 하나의 이미지 파일로 만든 후 디지털 증거물 서버에 보관하여야

환하여야 한다.

제15조 (정보저장매체 등의 운반)

---- 별지 제7호서식 ----

-----.

제18조 (분석결과 통보) ① (현행과 같음)
② -----

----- 등 -----
-----.

제19조 (디지털 증거의 관리) 디지털 증거는 디지털 증거물 서버에 보관함을 원칙으로 하며, 디지털 포렌식 근로감독관은 보관된 디지털 증거에 대해서는 열람 제한 등 보안 유지에 필요한 조치를 취하여야 한다.

한다.

③제1항 내지 제2항에 따라 보관된 디지털 증거에 대해서는 열람 제한 등 보안 유지에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제20조 (디지털 증거의 폐기) ① 디지털 포렌식팀장 등은 다음 각 호에 해당하는 경우 디지털 증거를 폐기하여야 한다.

1. 관련 사건의 판결이 확정된 경우
2. 관련 사건이 불기소 등 종국 처분에 따라 계속 보관할 필요성이 없다고 인정되는 경우
3. 사건 담당자 또는 검사의 폐기 요청이 있는 경우

<신 설>

② (생 략)

제20조 (디지털 증거의 폐기) ① 디지털 포렌식팀장 등은 디지털 포렌식 근로감독관이 사건 당사자에게 분석결과를 회신한 때에는 해당 분석과정에서 생성된 전자정보를 지체없이 삭제·폐기하여야 한다.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

② 사건 담당자는 사건을 송치 또는 이송한 경우 수사과정에서 생성한 디지털 증거의 복사본을 지체없이 삭제·폐기하여야 한다.

③ (현행 제2항과 같음)